

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	물가변동 기준 적용 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규(2018.06.07.) 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)제2항에 의거, 계약담당공무원이 동일한 계약에 대한 계약금액을 조정할 때에는 품목조정을 및 지수조정을 동시에 적용하여서는

아니되며, 계약을 체결할 때에 계약상대자가 지수조정을 방법을 원하는 경우외에는 품목조정을 방법으로 계약금액을 조정하도록 계약서에 명시하여야 한다. 이 경우 계약이행중 계약서에 명시된 계약금액 조정방법을 임의로 변경하여서는 아니된다. 다만, 시행령 제64조제6항에 따라 특정규격의 자재별 가격변동으로 계약금액을 조정할 경우에는 본문에도 불구하고 품목조정에 의한다.

[표 1] 물가변동 기준 적용 부적정 현황

연번	계 약 명	계약금액(천원)	계약일	물건변동 적용기준 반영 현황		비고
				지수조정을	품목조정을	
1	2023년 △△△ △△△△△ △△△△△정비공사(토목)	***,***	2023.7.19.	○	-	
2	2023년 △△△ △△△△△ △△△△△정비공사(전기)	** ,***	2023.7.19.	○	-	
3	2023년 △△△ △△△△△ △△△△△정비공사(통신)	** ,***	2023.7.19.	○	-	
4	2023년 △△△ 공중화장실 △△△△△정비공사(전기)	** ,***	2023.7.19.	○	-	
5	2023년 △△△ 공중화장실 △△△△△정비공사(건축)	***,***	2023.7.25.	○	-	
6	2023년 △△△ △△△△△ 공중화장실 오수정화조 교체공사	** ,***	2023.8.29.	○	-	
7	탄소흡수원 확충을 위한 사유지매수지 복원사업(철거공사)	** ,***	2023.11.1.	○	-	
8	2022년도 육상탄소흡수원 구축사업지 멸칭	** ,***	2023.11.7.	○	-	
9	2023년 △△△ △△△△△ 비상소화장치 설치	** ,***	2023.11.30.	○		

공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)제2항에 따라
계약상대자가 지수조정을 방법을 원하는 경우외에는 품목조정을 방법으로 계약
금액을 조정하도록 계약서에 명시하여야 함에도, 상기 표와 같이 *건 공사의

경우는 계약상대자의 요청이 없음에도 물가변동에 의한 계약금액 변경 방식을 품목조정율이 아닌 지수조정율을 적용한 사실이 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)